

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6748/2539

นาย สมไทย จตุวัฒน์
นาย ประจวบ กिरสว่างพร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 144 วรรคสอง, มาตรา 453

ขณะทำสัญญาจะซื้อขายระหว่างโจทก์และม.ได้มีบ้านปลูกอยู่บนที่ดินเรียบร้อยแล้วการที่โจทก์และม.จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้แต่เฉพาะที่ดินเพราะตามสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับเดิมที่กำหนดระหว่างพ.กับโจทก์และส.ได้ระบุว่าการซื้อขายเฉพาะที่ดินไม่รวมสิ่งปลูกสร้างด้วยแต่เมื่อบ้านเป็นส่วนควบของที่ดินเมื่อม.จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้วม.ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในบ้านซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดินนั้นด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา144วรรคสองมิใช่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และนายสมพูล จตุวัฒน์ ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 180892 และ 180893 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองกุ่มอำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 129 ตารางวา จากจำเลยแล้วโจทก์จ้างจำเลยก่อสร้างบ้านแบบทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 3 คูหา บนที่ดินดังกล่าวในราคา 1,010,000 บาท ซึ่งก่อสร้างเสร็จปลายปี 2530แต่โจทก์เดินทางไปพักอาศัยอยู่บ้านดังกล่าวไม่สะดวกจึงฝากให้จำเลยดูแลแทน ปี 2533 โจทก์และนายสมพูลขายที่ดินและบ้านดังกล่าวให้นางสาวมยุรี งามพาณิชย์ แต่โอนกรรมสิทธิ์ได้เฉพาะที่ดินเพราะสัญญาซื้อขายที่ดินเดิมไม่ได้ระบุว่ามีสิ่งปลูกสร้าง ต่อ

มาโจทก์ให้จำเลยออกจากบ้านดังกล่าว จำเลยผิดผ่อนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บวัสดุ
ก่อสร้างจำนวนมาก วันที่ 28 เมษายน 2535 โจทก์ทราบว่าชั้นบนของบ้านถูกทุบ
ทำลาย ระเบียงชั้นบน เพดานฝ้า ประตู หน้าต่างและกระเบื้องหลังคาถูกหรือเสียหาย
คิดเป็นเงิน 1,000,000 บาทจำเลยรับว่าเป็นผู้รื้อถอน เนื่องจากบ้านของโจทก์ทรุด
ถ่วงให้บ้านจำเลยทรุดตามโจทก์ให้จำเลยซ่อมแซมให้อยู่สภาพเดิม จำเลยเพิกเฉย
ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 180892 และ180893 แขวงคลอง
กุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จากนายพรพิรุณ สิงห์เสนี โดยได้ยืมเงินจำนวน
400,000 บาท จากนายบุญคุณ แซ่เล่า บิดาโจทก์และนายสมพูล จตุวัฒน์ เพื่อชำระ
ราคาที่ดิน โดยตกลงจะใส่ชื่อนายบุญคุณเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เนื่องจากนายบุญคุณ
เป็นคนต่างด้าว จึงให้โจทก์และนายสมพูลถือกรรมสิทธิ์แทนไปก่อน เมื่อจำเลยชำระ
เงินคืนจะโอนกลับมาเป็นของจำเลย จำเลยได้ก่อสร้างบ้านแบบทาว์นเฮาส์เลขที่
57/10-15บนที่ดินดังกล่าวก่อนโจทก์และนายสมพูลรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว
จากนายพรพิรุณ วันที่ 24 กันยายน 2532 โจทก์กับนายสมพูลทำสัญญาจะซื้อขาย
ที่ดินดังกล่าวให้แก่นายเทียนชัยกีรสว่างพร บุตรจำเลย โจทก์ไม่เคยจ้างจำเลย
ก่อสร้างบ้านพิพาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 300,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยข้อแรกว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น 3 คูหาตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามทางนำสืบของโจทก์ว่าที่โจทก์และนายสมพล จตุวัฒน์ ทำสัญญาขายที่ดินโฉนดเลขที่ 180892 และที่ดินโฉนดที่ 180893 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2533 ตามเอกสารหมายเลข จ.10 และ จ.11 นั้น สืบเนื่องมาจากที่โจทก์และนายสมพลได้ทำสัญญาจะซื้อขายฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2533 ตามเอกสารหมายเลข จ.8 ซึ่งตามสัญญาจะซื้อขายดังกล่าวมีข้อความว่า ข้อ 1 ผู้ขายได้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 180892 และ 180893 ตำบลคลองกุ่มอำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 57/14 ถนนสุขาภิบาล แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ซื้อเป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท และยอมส่งมอบทรัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อวันที่ 10 มิถุนายน 2533 ฯลฯ ข้อ 3. ผู้ขายได้รับเงินมัดจำจำนวน 100,000 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระให้หมดในวันโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ และโจทก์ได้เบิกความประกอบอีกว่า โจทก์ทำสัญญาซื้อขายกับนางสาวมยุรี มีความประสงค์จะโอนขายทั้งบ้านและที่ดิน ซึ่งเป็นที่เห็นได้ชัดแจ้งว่าขณะทำสัญญาจะขายนั้นได้มีบ้านเลขที่ 57/14 ปลูกอยู่บนที่ดินเรียบร้อยแล้ว ทั้งโจทก์และนางสาวมยุรีต่างเบิกความว่า ที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้แต่เฉพาะที่ดิน เพราะตามสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับเดิมที่ทำกันระหว่างนายพรพิรุณ สิงห์เสนีกับโจทก์และนายสมพล ตามเอกสารหมายเลข จ.9 ได้ระบุว่า มีการซื้อขายเฉพาะที่ดิน ไม่รวมสิ่งปลูกสร้างด้วย พิเคราะห์แล้วเห็นว่า บ้านเป็นส่วนควบของที่ดิน เมื่อนางสาวมยุรีจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้ว นางสาวมยุรีย่อมมีกรรมสิทธิ์ในบ้านซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดินนั้นด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144 วรรคสอง โจทก์ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทาว์นเฮาส์ ในขณะที่เกิดการกระทำละเมิด จึง

ไม่มีอำนาจฟ้องปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องอันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>